

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/780/25

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – הרחבת זכות העיון לנפגעי עבירות מין), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 9א 1. בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001¹, אחרי סעיף 9 יבוא:

"זכות עיון בחומרי 9א. לאחר מתן פסק דין חלוט בהליך הפלילי או לאחר חקירה סגירת תיק בעניינו של חשוד, נפגע עבירת מין או אלימות זכאי לעיון בחומרי החקירה כמשמעותם בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982², למעט במידע שמסירתו אסורה לפי כל דין."

דברי הסבר

במשך שנים התנהל המשפט הפלילי כזירה בין שני שחקנים בלבד: מדינת ישראל והעברייין אשר עבר על החוק. נפגעי ונפגעות העבירה, שהינם ברוב המקרים העדים המרכזיים אשר בלעדיהם לא היה יכול להתנהל ההליך הפלילי ובטח שלא היה להסתיים בהרשעה, נדחקו לשוליים: קולם לא נשמע, לא עדכנו אותם בנעשה בהליך הפלילי, לא שאלו לדעתם לגבי שלבי ההליך הפלילי והיו אף מקרים שלא יידעו אותם בדבר סיום ההליך ותוצאותיו. בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה כלל עולמית של שינוי מגמה ומתן מקום לנפגעי ולנפגעות עבירה בהליכים הפליליים. תופעה ברוכה זו הגיעה גם לישראל ומצאה את מקומה בספר החוקים בשני חוקים עיקריים: חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001 וחוק מגבלות על חזרתו של עברייין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה–2004.

קיימת חשיבות רבה ליצירת מנגנוני תמיכה וסיוע לנפגעי עבירה בהליך המשפטי משום שקיים שוני מהותי בין המטרות והצרכים של המערכת המשפטית ושל הנפגע או הנפגעת. המערכת המשפטית מבקשת לחשוף את האמת ומתמקדת בנאשם בעוד שהנפגעת מבקשת באמצעות ההליך להשיג בין היתר אישור חברתי לאירועים שקרו לה, כפי שהיא חוותה אותם, והכרה חברתית בעוול שנגרם לה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/3550/24).

הצעת חוק זהה לפ/3550/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 183.

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.